Протокол разногласий
к Договору № РТК-170-2025 от «19» мая 2025 года

г. Москва «20» мая 2025 года

Акционерное общество «РОТЕК» (АО «РОТЕК»), в лице Борисова Дмитрия Степановича, действующего на основании доверенности от 19.05.2025 № 77/2025, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», и

Общество с ограниченной ответственностью «Камчатская строительная компания №1» (ООО «КСК №1»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик»,** в лице Генерального директора Безуглова Максима Александровича, действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, составили настоящий протокол разногласий к Договору № РТК-170-2025 от 19.05.2025 (далее – «Договор») о нижеследующем:

№ п/п	Редакция Заказчика	Редакция Подрядчика
1.1.	«….Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы, предоставляются Заказчиком. Подрядчик обязуется возвратить оборудование и остатки материалов, предоставленных Заказчиком, при передаче результата выполненной работы».	Материалы и оборудование, необходимые для выполнения работы, предоставляются Заказчиком одновременно с передачей строительной площадки. **При этом, материал принимается Подрядчиком исключительно при наличии на него качественных документов (сертификатов качества). Прием Подрядчиком материалов оформляется актом приема-передачи и накладной по форме М-15.** Подрядчик обязуется возвратить оборудование и остатки материалов, предоставленных Заказчиком, при передаче результата выполненной работы.
2.2.4	Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы.	Гарантия качества распространяется на все, что составляет результат работы, за исключением материалов представленных Заказчиком.
2.4.	Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в срок, указанный в требовании Заказчика, если такой срок является разумным. В случае, если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов.	Заказчик вправе устранять недостатки выполненной Подрядчиком работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц **только после отказа Подрядчика устранить указанные недостатки своими силами и за свой счет либо истечения срока их устранения** и требовать от Подрядчика возмещения расходов на их устранение. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной работы в срок, указанный в требовании Заказчика, если такой срок является разумным. В случае, если такой срок Заказчиком не назначен, расходы должны быть возмещены в разумный срок с момента получения требования. Расходы подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих их документов.
	Размер аванса по Договору составляет 35% от цены Договора, что составляет 2 387 955 (три миллиона четыреста одиннадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рублей 28 копеек, НДС не облагается. Оплата аванса производится в срок до 10 дней с даты подписания Договора.	Размер аванса по Договору составляет 35% от цены Договора, что составляет 2 387 955 (три миллиона четыреста одиннадцать тысяч триста шестьдесят четыре) рублей 28 копеек, НДС не облагается. Оплата аванса производится в срок **не позднее** 10 дней с даты подписания Договора.
3.5	Оплата производится после принятых заказчиком фактически выполненных работ.	**Окончательная** оплата производится после принятых заказчиком фактически выполненных работ.

4.1.1.	Начало выполнения работ по погружению шпунта – с даты оплаты авансового платежа согласно п. 3.2 Договора.	Начало выполнения работ по погружению шпунта - **не позднее одного рабочего с дня совокупного наступления следующих условий: оплаты авансового платежа согласно п. 3.2 Договора, предоставления по акту приема-передачи: строительной площадки, полного объема материала, рабочей документации (ПОС, ТК).**
4.6.	Подрядчик несет ответственность за несохранность материала, оборудования или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора.	Подрядчик несет ответственность за несохранность материала, оборудования или иного имущества Заказчика, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора **в случае, если действия либо бездействие Подрядчика привели к несохранности материала.**
4.9.	Отсутствует в тексте Договора.	Настоящим Заказчик декларирует надлежащее геологическое исследование грунтов в месте проведения работ, отсутствие инженерных сетей, строительного мусора, металлолома и иных непреодолимо препятствующих проведению работ объектов (фрагментов). При обнаружении указанных фрагментов Подрядчик приостанавливает работы до удаления указанных фрагментов силами и за счет Заказчика. При этом срок выполнения работ продлевается на период проведения работ по удалению таких объектов.

1. Условия из перечисленных в протоколе подпунктов Договора будут действовать в редакции Подрядчика.
2. Условия, не указанные в протоколе, действуют в редакции проекта Договора.
3. Протокол составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и является неотъемлемой частью Договора.

4. Адреса и реквизиты сторон

Заказчик:
Акционерное общество «РОТЕК»
Юр. адрес: 109240, г. Москва,
ул. Николоямская, д 15, оф. 208,
Почтовый адрес: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д 15
ИНН 7705915881 КПП 770901001
ОКПО 66412603
ОГРН 1156952012260
Московский филиал ПАО «МЕТКОМБАНК»
г. Москва
Банковские реквизиты для расчетов в рублях РФ:
р/с № 40702810700010103314
в Московском филиале ПАО "МЕТКОМБАНК"
БИК 044525200
к/с 30101810945250000200
Электронный адрес: info@zaorotec.ru
Контактный телефон: +7 (495) 644-34-60
БИК 044525200

АО «РОТЕК»

_____ / Д.С. Борисов

Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Камчатская строительная компания №1»
Юридический адрес:
683004, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, зд. 51/1
ИНН: 4101152543, КПП: 410101001
Банковские реквизиты:
р/с 40702810701550002509 в «Азиатско-тихоокеанский банк» (АО) г. Благовещенск,
БИК 041012765
к/с 30101810300000000765
Тел.: +7(914)996-22-25
E-mail: eco41@mail.ru

ООО «КСК №1»

_____ / М.А. Безуглов

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 листа	
Заказчик: АО «РОТЕК» Представитель по доверенности _____ /Борисов Д.С. М.П.	Подрядчик: ООО «КСК №1» Генеральный директор _____ /Безуглов М.А. М.П.